

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5768/2534

ธนาคารมหานคร จำกัด
นางเล็ก วิริยะบุรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1330

ป.วิ.พ. มาตรา 197 วรรคสอง, มาตรา 207, มาตรา 208, มาตรา 229, มาตรา 284,
มาตรา 296, มาตรา 306

ในชั้นบังคับคดี จำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามคำร้องดังกล่าวไม่ปรากฏว่าการประมูลซื้อทรัพย์เป็นไปโดยไม่สุจริตอย่างไร จึงไม่มีเหตุที่จะให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ดังนี้ เป็นการวินิจฉัยประเด็นตามคำร้องของจำเลยแล้วจำเลยชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 229 แต่จำเลยกลับยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องของจำเลยดังกล่าวใหม่ กรณีเช่นนี้หาได้มีบทกฎหมายรับรองให้จำเลยมีสิทธิจะกระทำไม่ได้ เพราะมิใช่การขาดนัดพิจารณาซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 197 วรรคสอง, 207 และ 208

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและสัญญาค้ำประกัน ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายอมให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน ๒,๙๐๐,๗๒๑.๕๕ บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองผิดนัด ศาลชั้นต้นบังคับคดียึด

ทรัพย์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๗๑๔ ของจำเลยที่ ๑ ออกขายทอดตลาด ให้แก่นางเพชรรัตน์ และนายพิศิษฐ์ ศรีวัฒนางกูร ในราคา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดดังกล่าว อ้างว่าราคาที่ขายได้ต่ำไป โจทก์กับพวกสมรู้กันประมูลซื้อทรัพย์โดยไม่สุจริต ศาลชั้นต้นมีคำสั่งนัดพร้อมถึงวันนัดจำเลยที่ ๑ ไม่ไปศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เมื่อจำเลยที่ ๑ ยื่นคำคัดค้านการขายทอดตลาดอ้างว่าเป็นไปโดยมิชอบ ไม่มาศาลเพื่อจะได้สอบถามเช่นนี้ เห็นได้ว่าตามคำร้องดังกล่าวไม่ปรากฏว่าการประมูลซื้อทรัพย์เป็นไปโดยไม่สุจริตอย่างไร จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาด ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้อง ขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องฉบับเดิม ของจำเลยที่ ๑ ใหม่ อ้างว่าในวันนัดพร้อม จำเลยที่ ๑ ติดธุระส่วนตัว ได้มอบให้ทนายความและจำเลยที่ ๒ ติดตามดูแลเรื่อง แต่ทนายความไม่เข้าห้องพิจารณาตามที่ศาลนัด ศาลจึงยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องว่า ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ยกคำร้อง

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๑ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยที่ ๑ ไปตามประกาศการขายทอดตลาดวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๑ จำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า สำเนาให้โจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดีและนัดพร้อม

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๑ ซึ่งเป็นวันนัดพร้อม จำเลยที่ ๑ ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยที่ ๑ ซึ่งยื่นคำคัดค้านการขายทอดตลาดอ้างว่าเป็นไปโดยไม่ชอบ ไม่มาศาลเพื่อจะได้สอบถามเช่นนี้ เห็นว่าตามคำร้องดังกล่าวนั้นไม่ปรากฏว่าการประมูลซื้อทรัพย์เป็นไปโดยไม่สุจริตอย่างไร จึงไม่มีเหตุที่จะให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๑ จำเลยที่ ๑ จึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๑ ของจำเลยที่ ๑ ใหม่ มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ว่า จำเลยที่ ๑ จะขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๑ ของจำเลยที่ ๑ ใหม่ได้หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๑ ซึ่งเป็นวันนัดพร้อมเมื่อศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องของจำเลยที่ ๑ ที่ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดแล้วมีคำสั่งว่าตามคำร้องดังกล่าวไม่ปรากฏว่าการประมูลซื้อทรัพย์เป็นไปโดยไม่สุจริตอย่างไร จึงไม่มีเหตุที่จะให้เพิกถอนการขายทอดตลาดนั้นเป็นการวินิจฉัยประเด็นตามคำร้องของจำเลยที่ ๑ แล้วจำเลยที่ ๑ ก็ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๙ แต่จำเลยที่ ๑ กลับยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องของจำเลยที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๑ ใหม่ กรณีเช่นนี้หาได้มีบทกฎหมายรับรองให้จำเลยที่ ๑ มีสิทธิที่จะกระทำได้ไม่ เพราะมิใช่เป็นเรื่องการขาดนัดพิจารณาซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๙๗ วรรคสอง, ๒๐๗ และ ๒๐๘

พิพากษายืน.

(โสภณ จันทรเมะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายวัช สุธาภิบาล

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ